

עין משפט
נר מצוה

נג:

מח א מיי פֿון מהל' מרות הלכה ו:
מפ ב מיי פֿיל מהל' טומאת מת הלכה א
ממ ג מיי שס פֿ"ב ה' ג
מנ ד מיי שס פֿקד ה' ה' ג
מס ט:
מנ ד מיי שס פֿקד ה' ה' ג
מס ט:
מנ ד מיי פֿ"ב שס ה' ה' ג
מנ ד מיי שס הלכה ט:
נב ז מיי שס ה' טו:

—

תורה אור השלם

- ובל אשר יגע על פני השדה בחלל חרב או במת או בעצם אדם או בקבר יקמא שביעת ימים:
מדרבנן יט טז

—

נוסחת הריב"ן

[א] דמטמא צננע:
[ב] שחקין:
[ג] על פי השדה:
[ד] יש לו:
[ה] מן:

—

פ' הרא"ש

אין עליהם כשר כראוי. וגם אין בו עצם כשעורה ר"י אומר אין הנוזר מגלח עליו אף על כוננו ועל משאו. ור"ל אומר הנוזר מגלח עליו ומקרא מרבי' ליה לשמן דמטמא במגע ובכשרו הלכך נוזר מגלח עליו ור"י כבר אף במגע ובכשא אינו מטמא: ר"י אמר אין הנוזר מגלח עליו. ומקטני על אבר מן המת שיש עליו בשר כראוי נוזר מגלח על אהלו ולא קטני אין עליו בשר כראוי למינוע ולמשא אלמא אין הנוזר מגלח עליו. ור"ל אמר מדלא קטני בסיפא בהדי סככות ופרעוה לאשמועינן דאבר שאין עליו בשר כראוי דאינו מגלח על מנועו ומשאו אצ"ל דמטמא כדדריש' בסמוך אלמא נוזר מגלח עליו: ור' יוחנן אומר אין בשר כראוי ליה ר"י אומר אין עליו בשר כראוי למנועו ולמשא אלמא אצטריך שבעי' ליה ולא אצטריך למתניה בסיפא: ופרקי"ל וכל היכא דשמעי' מכללא לא בני בסיפא והא חציבא עצמות וכו' והא חצי לוג וכו': ה"ג לאפוקי דמ"ר אדמר רביעית דם נוזר מגלח עליו דקאמר במתני' לקמן (כוותיה) לפני ר' אליעזר דמבוכ דנוזר מגלח על רביעית דם מק"ו דעצם כשעורה. ואתי הא נמי שמעי' ליה מכללא מדלא קטני לה בני עצם כשעורה. אלמ' דאין הנוזר מגלח על מנוע ומשאו. וי"ל דמכללא לא שמעינן ליה דה"א דשפיר אתיא כר"ע. והא דלא תנייה (הם) [גבין] עצם כשעורה משום דהוי בכלל עצם כשעורה דמנייה אתי בק"ו: על פני השרה זה המאהיל על פני המת דמשמע מגע שהוא באיור על פני השרה ודייקו אהל. ואצ"ג דכפ' במהה המקשה דריש רבי ירמיהאל מהאי קרא להוציא עובר שבכמיה אשה

חצ"י קב עצמות בו' היכי דמי אי דאית בהו עצם כשעורה תיפוק ליה משום עצם כשעורה. ז"ע מאי קא פריך הא לענין אהל איירינן ועצם כשעורה לא מטמא צאהל ואומר ר"י דסמיך אמאי דבעינן למימר בסמוך דבתר דתנן ברישא חצי קב דמשמע אצל פחות לא אמאי אינטריך למיתני בסיפא רובע עצמות דאין הנוזר מגלח עליו ומשני בסמוך דאיתיו למידק דפחות מחצי קב לא מגלח על אהילו אצל על מגעו ועל משאו מגלח וא"כ הוי עיקר רבותא דמתניתין לאשמועינן דעל מגעו ועל משאו מגלח ולכך די"ק השתא פשיטא דעל פחות מחצי קב מגלח על מגעו ועל משאו ומיפוק ליה משום עצם כשעורה ומשני כגון דאקמה אקמוחי שטחן הדק כקמה או כעפר דכי האי גוונא לא מטמא משום עצם כשעורה:

אין עליהם בשר כראוי מאי. הא ודאי דעל אהילו לא יגלה דקדמני צמתני' דוקא כשיש עליהם בשר כראוי אלא צננעו ובמשאו ובשאין שם עצם כשעורה:

רבי יוחנן אמר אין הנוזר מגלח. דהוא"ל ואין צו עצם כשעורה: ור"ש צן לקיש אמר נוזר מגלח. על מגעו ועל משאו ואף כי אין צו עצם כשעורה וגם אין עליו בשר כראוי ואינו חשוב אבר לטמא צאהל מ"מ חשוב לטמא צננעו ובמשאו כדדריש ליה מקראי בסמוך: ורשב"ל אומר נוזר מגלח מדלא קטני לה בסיפא. גבי אצל סככות ופרעות ואכר שאין עליו בשר כראוי אף צננעו ובמשאו לא יגלה מכלל דמטמא צננעו ובמשאו וכדדריש' בסמוך: ור' יוחנן אמר לך הא קטני ברישא על אבר מן המת ועל אבר מן החי שיש עליו בשר כראוי [ולא קטנין אצל אין עליהם בשר כראוי למגעו ולמשאו. מ"מ [מגלחן]: ומדלא קטני הכי ש"מ דלא מגלח אפילו על מגעו ועל משאו אי אין שם צנר כראוי ולא אינטריך מו למיתני' בסיפא א: ורשב"ל אומר כ"י היכא דשמע מכללא דרישא (אמר מר ד) לא קטני

בסיפא: וְהָאֵם ברישא תני חצי קב עצמות דמשמע חצי קב אין רובע רא ואפילו הכי הדר תנא בסיפא רובע עצמות: התם. אי לא תנא רובע עצמות ה"א דאפי' על מגעו ועל משאו לא יגלה להכי אינטריך למיתני רובע עצמות למימר דעל אהילו דוקא אין הנוזר מגלח הא על מגעו ועל משאו הנוזר מגלח: וְהָאֵם חצי לוג דם דשמעת מינה [חצי] לוג דם אין רביעית לא וקתני בסיפא רביעית דעל רובע רא ואפילו הכי הדר תנא בסיפא רובע עצמות: התם. אי לא תנא רובע עצמות ה"א דאפי' על מגעו ועל משאו לא יגלה להכי אינטריך למיתני רובע עצמות למימר דעל אהילו דוקא אין הנוזר מגלח: וְהָאֵם דאמר רביעית דם הבא משני מתיים^[א] וה"פ לאפוקי מר"ע דלמר בשיליה פירקין דעל רביעית דם דעל' מגעו ועל משאו מגלח: **הָאֵם אבר מן המת היכי דמי אי דאית ביה עצם כשעורה מאי מעמא דרבי יוחנן. דלמר אין הנוזר מגלח על מגעו ועל משאו: ואי דלית ציה עצם כשעורה מאי טעמא דר"ש צן לקיש אמר לך ר"ש צן לקיש לעולם אימא לך דלית ציה עצם כשעורה ואפי' הכי רחמנא רצייה דתניא וכל אשר יגע על פני השדה בחלל חרב או צמת אל או צנעם אדם או בקצר על פני השדה זה המאהיל על פני המת. מדלא כתיב [א] אשר יגע צמת אלא על דמשמע דמאהיל^[ב] מיירי וכדלמר נמי צפ"ק דשבת (דף קי.) ט"מאיהו משום כלים המאהילים על המת רואה לומר אפי' אין עליהם^[ג] ד: בחלל זה אבר מן החי ויש צו כדי להעלות ארוכה. דהכי משמע אבר שנפל מגוף החי ונתחן: **חָרֵב הרי הוא בחלל**. דכלי מתכות הנוגעים צמת נעשים אצי צמות הטומאה צמת עצמו לטמא אדם הנוגע צו [א] טמא^[ד] טומאת שצעה כנוגע צמת עצמו או לטמא אדם הצא צאהל אשר החרב צמוכי טומאת שצעה ככא אל אהל המת: או צמת זה אבר בקצר על פני השדה ויש צו בשר כדי להעלות ארוכה דחשיב צמת עצמו: או צנעם אדם זה רובע עצמות. שמתמא צאהל והלכה למשה מסיני היא דבעינן רובע וקרא אסמכתא בעלמא: סמוס^[ה] דלמר מר טומאה צוקעת ועולה מן הקצר צוקעת ויורדת מן הקצר זה קצר^[ו] סמוס אין לומר דהיינו שאין צו פותח טפה דההוא הוה טומאה ראוהא ולא מטמא אלא כנגד גופו של מת והכא איירינן דהקצר עצמו מטמא אפי' שלא כנגד המת אלא הכא איירי בקצר סמוס בכל רחומיו ויש צו פותח טפה צינו למת דיש חילוק בטומאה^[ז] ראוהא שהקצר עצמו מטמא צאהל אפילו שלא כנגד המת והכי אימא בסיפיה או בקצר זה קצר סמוס שמתמא כל דדדין אפילו ריקן שבו דוקא שיש פותח טפה צין המת לקצר שעליו אצל אין פותח טפה אינו מטמא כל דדדין אלא טומאה צוקעת ועולה כנגדו דהיינו כנגד המת דוקא והכי רצינו שמשון ז"ע ראוהא מפ"ז דאהלות (מ"א) נפש [אטומה] הנוגע צה מן האדדין טהור מפני שהטומאה צוקעת ועולה צוקעת ויורדת ואם היה מקום הטומאה טפה על טפה טמא מפני שהיא בקצר סמוס והא דלמר^[ח] (ברכות דף יט:) רוב ארוגות יש צהן פותח טפה לריך לומר שאומן הקצרים היו פתוחים מן הצד ואין^[י] עליהן דין קצר סמוס אם לא שכל האדדים סתומים והכי מן צאהלות (פ"ג מ"ז) ציצ שהוא קמור תחת הצית ים פותח טפה וצינלאות פותח טפה טומאה צמוכי הצית טהור^[י]:**

דאמר מר טומאה בוקעת ועוזה. צכדי אייתה דהא לא איירי בקצר ועוד דקצר דהכא מטמא אפילו שלא כנגד הטומאה: ואילו שיהא צו שיעור מיתה [סנהדרין ד.]. חרב הרי זה בחלל. בחלל חרב, הקוש חרב לחלל, מתמא שנגע צמת הרי הוא אצי אצות טומאה צמת עצמו, וצננע צעמא מר הרי הוא אצ הטומאה כמחור, גזירת הכתוב הוא צמתמא אצלת טומאת מן גלל אצל אשר טומאות [ספחים ד.] טומאות של מת הלאיות לטמא כלי, כגון מת והנוגע צו דהוי מיהא אצ הטומאה, אלא נגע צהם צמתמא נעשה כיואל צו ואם נגע צהם הוי אצי אצות ואם צעמא מת גע הוי אצ, אצל ראשון וצני אין צעמאין כלס [חורין א.].

קבר סתום שאין לו פתיחה בפתוח טפה מהאיהל עליו אפי' שלא כנגד הטומאה טמא דחשבינן ליה כאילו כולו מלא טומאה ובלבד שיהיה פותח טפה בין המת לגג הקבר אבל אם אין בו פותח טפה הוי טומאה רצוצה וברוקעת ועולה ואינה מטמאה מן הצדדים. והכי מן פ"ז במס' אהלות נפש אטומה הנוגע בה מן הצדדים טהור מפני שהטומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת. ואם היה מקום הטומאה טפה על טפה על רום טפה הנוגע מ"מ טמא מפני שהוא קבצר סתום:

כהן גדול פרק שביעי נוזר

חצי קב עצמות. מיטמא עליו על מגעו ועל משאו ועל אהילו ועל רובע עצמות לא מיטמא ואפי' על מגעו ועל משאו: **וסיפוק ל' משום עצם כשעורה**. אומאי איריא רובע: **אלא דאקמה אקמוחי**. צושחקן דק הרצה כמו קמה שנטחן שאין צו עצם כשעורה וקמ"ל דאי אית ציה חצי קב מיטמא על מגעו ועל משאו ועל אהילו פחות מחצי קב אפי' על מגעו אינו מיטמא לפי שאין צו עצם כשעורה: **ושיש עליו בשר כראוי**. ש"מ דכי אין עליו בשר כראוי שאינו מגלח: **ריש לקיש אמר נוזר מגלח עליו**. ממאי מדקא חשיב בסיפא על חלו שאין הנוזר מגלח אע"פ שמיטמא צהן ולא קתני צדהייהו אין עליו בשר כראוי אין הנוזר מגלח ש"מ דאע"ג דאין עליו בשר כראוי שהנוזר מגלח עליו^[א] אהילו: **ור' יוחנן אמר לך**. כל היכא דתני מידי (ו) ומשמע ליה (חד) מכללא כגון הכא דתני ברישא אם יש עליו בשר כראוי מגלח: **אי לא**. הדר תני לה בסיפא הוה אמינא אפי' על מגעו ועל משאו לא יהא נוזר מגלח להכי תנייה דעל אהילו הוא דאין הנוזר מגלח אצל על מגעו ובגלל דלא אקמה אקמוחי ויש צו עצם כשעורה. ואידך נמי דקתני כגון הסככות והפרעות אע"ג דאיכא למשמע לה מכללא מדלא קתני צרישא לכי הדר תני להו משום דקא מיטמא צהן וצריך הוהא שלישי ושבציע: **לאפוקי מדר"ע דלמר רביעית דם הצא משני מתיים מטמא צאהל**. קמ"ל סיפא דממת אחד צעינא **הא אבר מן המט**. שאין עליו בשר כראוי: **הכי דמי אי דאית ציה עצם כשעורה**. אמאי אינו מגלח על מגעו ומאי טעמא דר' יוחנן: **ואי דלית ציה עצם כשעורה**. ואין עליו בשר כראוי מאי טעמא דריש לקיש דלמר מגלח: **ואפילו הכי רצייה**. למגע: **דסניא כו' על פני השדה זה המאהיל על פני המט**. המוטל^[א] צצעה מדלא כתיב יגע צמת צצעה: **בחלל זה אבר הנחלל מן החי**. הנקלץ מן החי ויש^[ב]

צו לעלות ארוכה: **רובע עצמות**. דמטמא צאהל כדתנן [מד.] ואהל רובע עצמות אלא שאין הנוזר מגלח על אהילו: **זה קצר סמוס**. שאין צו חלל טפה ציצין המת והגולל שמתמא: דלמר רביעית דם הצא משני מתיים מטמא צאהל. קמ"ל סיפא דממת אחד צעינא **הא אבר מן המט**. שאין עליו בשר כראוי: **הכי דמי אי דאית ציה עצם כשעורה**. אמאי אינו מגלח על מגעו ומאי טעמא דר' יוחנן: **ואי דלית ציה עצם כשעורה**. ואין עליו בשר כראוי מאי טעמא דריש לקיש דלמר מגלח: **ואפילו הכי רצייה**. למגע: **דסניא כו' על פני השדה זה המאהיל על פני המט**. המוטל^[א] צצעה מדלא כתיב יגע צמת צצעה: **בחלל זה אבר הנחלל מן החי**. הנקלץ מן החי ויש^[ב]

צו לעלות ארוכה: **רובע עצמות**. דמטמא צאהל כדתנן [מד.] ואהל רובע עצמות אלא שאין הנוזר מגלח על אהילו: **זה קצר סמוס**. שאין צו חלל טפה ציצין המת והגולל שמתמא:

דלמר רביעית דם הצא משני מתיים מטמא צאהל. קמ"ל סיפא דממת אחד צעינא **הא אבר מן המט**. שאין עליו בשר כראוי: **הכי דמי אי דאית ציה עצם כשעורה**. אמאי אינו מגלח על מגעו ומאי טעמא דר' יוחנן: **ואי דלית ציה עצם כשעורה**. ואין עליו בשר כראוי מאי טעמא דריש לקיש דלמר מגלח: **ואפילו הכי רצייה**. למגע: **דסניא כו' על פני השדה זה המאהיל על פני המט**. המוטל^[א] צצעה מדלא כתיב יגע צמת צצעה: **בחלל זה אבר הנחלל מן החי**. הנקלץ מן החי ויש^[ב]

שיהא צו שיעור מיתה [סנהדרין ד.]. חרב הרי זה בחלל. בחלל חרב, הקוש חרב לחלל, מתמא שנגע צמת הרי הוא אצי אצות טומאה צמת עצמו, וצננע צעמא מר הרי הוא אצ הטומאה כמחור, גזירת הכתוב הוא צמתמא אצלת טומאת מן גלל אצל אשר טומאות [ספחים ד.] טומאות של מת הלאיות לטמא כלי, כגון מת והנוגע צו דהוי מיהא אצ הטומאה, אלא נגע צהם צמתמא נעשה כיואל צו ואם נגע צהם הוי אצי אצות ואם צעמא מת גע הוי אצ, אצל ראשון וצני אין צעמאין כלס [חורין א.].

מסורת הש"ס

[א] [סנהדרין ד. חולין עב. לעיל לת. מט: (].
[ב] חולין ג. ע"ש פסחים יד: (א) [ועי' עוד מוס' צ"ב ק: ד"ה ויומן].

—

הגהות הב"ח

[א] גמ' ועל אבר מן החי שיש עליהן בשר כראוי אין אצל כ"ל ותיבת ור' ותיבת כוית ממק: (ב) שם או צמת וגר' על פני השדה וכו' בחלל זה אבר הנחלל מן החי ויש בו להטעם ארוכה: (א) רש"י ד"ה ריש לקיש וכו' שהנוזר מגלח על מגעו ולא על אהילו: (ד) ד"ה ויומן וכו' מירי דמשמע ליה מהכללא כ"ל ותיבת חד ממק וה"א"ל שם ד"ה ואי לא לא מגלח לא הדר תני לה בסיפא הק"ד ואח"כ מ"ה הוה אמינא וכו' צרישא כי הדר:

—

הגהות הגר"א

[א] גמ' דלמר ר"ע ר"ד הצא משני מתיים מטמא צאהל תל"מ (מוס'): :

—

הגהות מהר"ב רנשבורג

[א] תורה ר"י וכו' למתנייה בסיפא. כלן הק"ד ואח"כ מה"ד ורשב"ל אומר כל היכא דשמעינן מירי מכללא דרישא לא קתני בסיפא כ"ל: [ב] ד"ה הסס וכו' מדריש דלמר רביעית דם הצא משני מתיים. מן דלמר עד מתיים ממק: [ג] ד"ה האי וכו' מדלא כתיב אשר. תיבת אשר ממק וי"צ צצעה: [ד] בא"ד רואה לומר אפי' אין עליהם. ר"צ ר"ל אין הכלים על המת ולא המת על הכלים. אימ: [ה] ד"ה חרב הרי וכו' לטמא אדם הנוגע צו טומאת שצעה וכו' כ"ל:

—

הגהות התוספות

1. צמ"ל דלית.
וגרשונים אימא דלית.
2. צ"ל הוא"ל.
3. תיבות הקודס.
6. תיבות הצא משני מתיים ממק.
7. צ"ל על נוזר מגלח מן החי.
8. צ"ל דעמאהל.
9. צ"ל אין עליהם אהל.
10. תיבת מנועא ממק.
11. צ"ל זה קצר סמוס.
12. צ"ל והאי קבר.
13. אין טומאה.
14. מצי"ל וכו' דלן.

—

מוסף רש"י

תיפוק ליה משום עצם כשעורה. דמטמא צננע אף לענין נוזר [מאירי בשם]. דאקמה אקמוחי. ומשום הכי לא מטמא צננע שאין לקדוקן עצמות דין רקצ [שם]. רביעית דם. היא חימום של אדם וגללו הכי לא איקרי מת עד תיפוק ליה לרבות גולל ודופק. ז"ל דהכא דריש מעל פני והתם דריש מהשרה מה שדה שהוא בגלוי להוציא עובר שבכמיה אשה ולר"ע לרבות גולל ודופק שמונע על פני השרה: בחלל זה אבר מן החי. דהכי משמע שנתחלל במקום חברו: ויש צו כדי להעלות ארוכה. הכי גמירי ליה: חרב הרי הוא כחלל. דכיון דנגעה החרב במת נעשה אבי אבות הטומאה צמת לקמן. וכלא דקא חרב אלא ה"ה כל כלי מתכות הנוגעים במת לפרת. ולר' יצחק מסמפונטי אף כלי שטף כמו שאפרש בעמ' כע"ה: או במת זה אבר הנחלל מן המת דלמת שילם לא אצטריך דאפי' חרב שנגעה במת מטמא באהל: או בקבר זה קבר סתום שאין לו פתיחה בפתוח טפה מהאיהל עליו אפי' שלא כנגד הטומאה טמא דחשבינן ליה כאילו כולו מלא טומאה ובלבד שיהיה פותח טפה בין המת לגג הקבר אבל אם אין בו פותח טפה הוי טומאה רצוצה וברוקעת ועולה ואינה מטמאה מן הצדדים. והכי מן פ"ז במס' אהלות נפש אטומה הנוגע בה מן הצדדים טהור מפני שהטומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת. ואם היה מקום הטומאה טפה על טפה על רום טפה הנוגע מ"מ טמא מפני שהוא קבצר סתום: